

Fortaleza - CE, 10 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026
DESTINADA À NEOENERGIA PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA - PE
UNIDADE CONSUMIDORA: 1448473

O município de Itaíba-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.286.382/0001-88, com sede administrativa situada à Praça Coronel Martins, s/n – Centro – Itaíba/PE - CEP 56550000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Teotônio da Silva Neto, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre Contestação de Indeferimento por Desligamento de UC, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Itaíba firmou o contrato Nº 027/2026 com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco no dia 15 de junho de 2026. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos, com expertise nas Resoluções Normativas da ANEEL, voltadas à recuperação de valores pagos indevidamente a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública. Os serviços contratados deverão compreender a análise das faturas de energia. Elétrica ou qualquer outro tipo de cobrança emitido pela distribuidora de energia elétrica, atuando em representação ao município perante a concessionária local, Neoenergia Pernambuco, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco. — ARPE.

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. Em resposta ao Protocolo nº 1815879064, referente à reclamação 002/2026 de Itaíba, a NEO-ENERGIA PERNAMBUCO indeferiu e encerrou o pleito alegando, em suma, que *“a instalação 6121379 foi desligada definitivamente a pedido do cliente. Desta forma a relação contratual foi encerrada para essa unidade consumidora”*.
5. Contudo, a justificativa apresentada pela distribuidora para o indeferimento não possui qualquer amparo legal ou regulatório. O simples encerramento da relação contratual ou o desligamento definitivo da Unidade Consumidora (UC) **não extingue a responsabilidade da distribuidora** pelos débitos ou cobranças indevidas efetuadas durante o período de prestação do serviço.
6. Se durante a vigência do contrato a UC 6121379 esteve enquadrada em classe/subclasse tarifária incorreta (em descumprimento ao disposto no art. 189 da REN nº 1.000/2021 da ANEEL, por se tratar de serviço público de iluminação pública/bens de uso comum do povo), restou caracterizado o faturamento a maior em prejuízo do erário público municipal.
7. O dever de restituição decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e do regime de restituição de valores faturados a maior estabelecido na regulamentação do setor elétrico (art. 323 da REN nº 1.000/2021 da ANEEL). A extinção do contrato encerra a prestação continuada do fornecimento de energia, mas jamais o direito de regresso e ressarcimento do consumidor pelos valores indevidamente recolhidos no passado.
8. Conforme destacado no item 35 e 36 da Nota Técnica nº 136/2024 da ANEEL, em casos de erro de faturamento imputável exclusivamente à distribuidora e constatados sob a vigência da REN nº 1.000/2021, resta impositiva a devolução dos valores pagos a maior, observando-se a regra da devolução em dobro quando caracterizada a ausência de engano justificável (§ 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021).
9. O prazo prescricional aplicável para o ressarcimento de cobranças indevidas na prestação de serviço público de energia elétrica é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil e ratificado pelo Despacho ANEEL nº 2.006, de 08 de julho de 2024. Portanto, o desligamento da UC não retira do Município o direito de obter a revisão dos faturamentos retroativos praticados no período decenal prescricional.
10. Assim, revela-se totalmente genérica e improcedente a negativa da concessionária em analisar a revisão cadastral/faturamento retroativo com base unicamente na alteração do status da UC para “desligada”.

DOS PEDIDOS

11. Ante o exposto, requer-se que a NEOENERGIA PERNAMBUCO:
 - (a) **Reconsidere e reforme o indeferimento** relativo ao Protocolo nº 1815879064, afastando o fundamento do desligamento definitivo da UC nº 6121379 como empecilho para análise do mérito do pedido de ressarcimento;
 - (b) Proceda à análise do correto enquadramento tarifário histórico da UC 6121379 (Classe Iluminação Pública - B4A), reconhecendo a cobrança indevida efetuada nos faturamentos passados;

- (c) Efetue a restituição/devolução de todos os valores cobrados a maior referente aos últimos 10 (dez) anos de faturamento da referida UC, atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês calculados *pro rata die*, conforme legislação e regulamentação da ANEEL;
- (d) Promova a devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente, nos termos do § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021 e da Nota Técnica ANEEL nº 136/2024;
- (e) Apresente o histórico das informações cadastrais da UC (data de ligação, datas e comprovantes de eventuais alterações tarifárias ocorridas ao longo do histórico de faturamento);
- (f) Caso persista no indeferimento, apresente justificativa técnica e jurídica detalhada de mérito, acompanhada das devidas comprovações documentais (fotos, memória de cálculo, inspeções de carga instalada, etc.);
- (g) Realize o pagamento/depósito do montante apurado diretamente em conta corrente de titularidade do Município de Itaíba-PE, conforme o § 7º do art. 323 da REN nº 1.000/2021, comunicando o resultado formalmente através do e-mail: contato@hlaconsultoria.com.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município